בתר רוב אבר שדינן ליה והא נפק ליה או דלמא בתר בהמה שדינן ליה תיקו רבה בר רב הונא מתני לה בגברי במתעסקין בו חמשה בני אדם ונפקו תלתא ופשו להו תרי מאי בתר רוב מתעסקין אזלינן או א] בתר בהמה אזלינן [א]תיקו א)בעי רבי אלעזר פרים ושעירים הנשרפים שיצאו וחזרו מהו מי אמרינן כיון דנפקי להו איטמו ב] להו או דלמא כיון דהדור הדור אמר ר' אבא בר ממל ת"ש ב)[ב]היו סובלין אותן במוטות הראשונים יצאו ג] חוץ לחומת העזרה והאחרונים לא יצאו הראשונים שיצאו חוץ לחומת העזרה מטמאין בגדים והאחרונים אין מטמאין בגדים עד שיצאו ואי ס"ד כיון דנפקי להו איטמו הנך דאיכא גואי (א) ליטמא אמר רבינא ותסברא הא בעינא [1]ואחר ד] יבא אל המחנה וליכא אלא רבי אלעזר היכי בעי לה כגון [ג]דנקיטי לה בבקולסי ג)ת"ר ה] ד)פרים ופרה ושעיר המשתלח השורפן והמוציאן [ד]מטמא בגדים והן עצמן אין מטמאין בגדים אבל מטמאין אוכלין ומשקין דברי ר"מ וחכ"א פרה ופרים מטמאין אוכלין ומשקין שעיר המשתלח אינו מטמא ו] שהוא חי והחי אינו מטמא אוכלין ומשקין בשלמא לרבי מאיר ז] כדתנא דבי ר' ישמעאל ה)דתנא דבי רבי ישמעאל [2]על כל זרע זרוע ח] מה זרעים שאין סופן ליטמא טומאה חמורה וצריכין ט] הכשר אף כל שאין סופן ליטמא טומאה חמורה צריכין הכשר ו)יצתה י] נבלת [ה]עוף טהור שסופה ליטמא טומאה חמורה ואין יא] צריכה הכשר אלא לרבנן אי אית להו דתנא דבי רבי ישמעאל אפילו שעיר המשתלח (ב) אי לית ליה אפי' פרה ופרים מנלן כי אתא רב דימי אמר אמרי במערבא ⊘ [ו]צריכין יב] הכשר טומאה ממקום אחר א)בעי רבי אלעזר פרים ושעירים הנשרפים מהו שיטמאו אוכלין ומשקין בפנים כבחוץ מחוסר יציאה כמחוסר מעשה דמי או לא בתר דבעיא הדר פשטה מחוסר יציאה [ז]כמחוסר מעשה דמי בעא מיניה רבי אבא בר שמואל יג] מרבי חייא בר אבא נבלת עוף טהור לר' מאיר מהו שיטמא יד] בכזית דמחתא לארעא לא תיבעי לך דנקיט בפומיה לא תיבעי לך כי תיבעי לך דנקיט ליה בידיה מחוסר קריבה כמחוסר מעשה דמי או לא (בתר דבעיא הדר פשטה)

בתר רוב האבר והוה ליה כמאן דלא נפק ואין כאן רוב הבהמה לחוץ טו] ולענין טומאת בגדים טז] מחוץ למחנה בעי (האי מיעוטא דאבר שיצא לחוץ): ז) **אלא שיצא חליו.** של פר ברוב אבר. בחלי הפר יז] (הג"ה) יצא רוב אחד מן האברים ומיעוטו בחלי הפר שבפנים: **האי מיעוטא דאבר.** שנשאר בפנים בתר רובא דאבר שיצא שדינן ליה והוה ליה כמאן דנפק ואשתכח רוב בהמה מבחוץ: **או דלמא בתר בהמה.** דמיחבר בה והיכא דאיתא שדינן לה יח] (ג) ואע"ג דלאו רובא דבהמה היא אלא פלגא וליכא למימר כדאמרן לעיל שבקינן יט] רובא דבהמה (ד) אפילו הכי כיון דאין האבר נתוק לא אזלינן ביה בתר רובא ולא הויא יציאה ואם כ] נטמא הפר שורפו בפנים: **מתני לה.** להך בעיא ברובא דמניינא דגברי: **שיצאו וחזרו מהו.** קס"ד לענין טומאת בגדים של אלו שהוציאום קמיבעיא ליה: **איטמו להו.** בגדיהם: **כיון דהדור הדור.** והוו להו כמי שלא יצאו: **הנך דאיכא גוואי נמי נטמאו.** דהא יציאה לענין טומאת בגדים בפרים כתיבא כא] יוציא אל מחוץ למחנה ושרפו וגו' ומיניה ילפינן לקמן בפירקין (דף קה:) לומר לך כיון שיצא הפר חוץ למחנה אחת מטמא בגדים אע"פ דלא נפוק גברי נטמאו אלא לאו משום דאמר' דאי הדור הדור וכל שכן אלו שמוחזרים ועומדין שהרי לא יצאו כב]: **אמר רבא ותסברא.** דהך כג] דקמייתי ראיה מילתא היא: **הא בעינן ואחר יבא אל המחנה.** אלמא קרא בדנפיק לברא קאי דכל כמה דלא נפק לא קרינא ביה ואחר יבא וכיון דלא קרינא ביה ואחר יבא לא קרינא ביה יכבס בגדיו: ופרכינן **אלא ר' אלעזר היכי בעי לה.** דכיון דבהכי תליא מילתא כד] מכי נפק קרינא ביה יכבס בגדיו ואי אהדרינהו ואתו אחריני לאפוקינהו אפי' חשבת להו כה] מוציאין לא מטמאו הנך בתראי עד דנפקי דהא לא קרינא בהו ואחר יבא: **דנקיטי לה בבקולסי.** שאחוזים במקלות ועומדין מבחוץ להוציאם לאחר שחזרו וקמיבעיא ליה מי אמרינן כיון שיצאו כו] חוץ לעזרה כל העסוקים בהן מכאן ואילך חוץ לעזרה מטמאין בגדים או דלמא כיון דהדור הדור ועד דנפקי לא מטמאו: **בקולסי.** בלשון הש"ס ירושלמי מקל וראיתי דוגמתו כז] (ה) ח) בצלמי תרח נטל בקולסא ותברינון: **השורף פרה אדומה ופרים הנשרפים מטמאין בגדים.** פרה בהדיא כתיב בה (במדבר יט) פרים פר כהן משיח ופר העדה (ו) ופר כח] יום הכיפורים גמרי מקרא יתירא דחטאת חטאת בשילהי כל הזבחים שנתערבו (לעיל פג.) ופר כט] יוה"כ בהדיא כתיב (ויקרא טז): **והן אינן מטמאין בגדים.** פרה ופרים עצמן אין מטמאין בגדים הנוגעין בהן בלא מתעסקין אבל מטמאין אוכלין ומשקין הנוגעין בהן. ולקמן מפרש טעמא: **כדתנא דבי ר' ישמעאל מה זרעים שאין סופן לטמא טומאה חמורה.** כגון אדם ובגדים: **וצריכין הכשר.** דבר המכשירן לקבל טומאה כגון נתינת מים ומגע שרץ: **אף כל שאין סופו לטמא כו'.** כגון שאר אוכלין אבל הני פרה ופרים ושעיר הואיל וסופן לטמא אדם ובגדים כגון המתעסקין בהן אין צריכין הכשר ל] טומאה הלכך מטמאו מחיים ואע"ג דלא לא] איטמויי שאר בעלי חיים דעלמא: **אלא לרבנן אי דאית להו דתנא דבי רבי ישמעאל אפי' שעיר המשתלח ואי לית להו דתנא דבי רבי ישמעאל פרה ופרים מנא להו.** הרי טהורין הן ולא נאמרה בהן טומאה אלא למתעסקים בהן: **אמרי במערבא צריכין הכשר טומאה ממקום אחר.** הא דתנא דבי רבי ישמעאל ה"ק כל שאין סופו לטמא טומאה חמורה צריך הכשר טומאה ממקום אחר שיגע בשרץ או בנבילה ולא שיטמאו לב] מאליו אבל מי שסופו לטמא טומאה חמורה אין צריך ליגע בטומאה ומטמא טומאת אוכלין מאליו כגון פרה ופרים אבל חזי לטומאה לג] מיהת בעלמא בעינן ולא בעלי חיים דלא אשכחן בבהמות בעלי חיים מטמאין: **מהו שיטמאו בפנים אוכלין ומשקין.** הואיל ועדיין לא הגיעו להיות מטמאין טומאה חמורה לא מטמאו טומאה קלה או דלמא הואיל וסופן לטמא לכשיצאו מטמאו: **נבלת עוף טהור.** מטמאה טומאה חמורה בבית הבליעה בכזית: **מהו שיטמא** לד]. לרבי מאיר אוכלין ומשקין בכזית. לרבנן לא תיבעי לך דאמרי מידי דחזי לטומאה בעינן ובכזית אין לו לה] טומאה אלא בבית הבליעה אבל לענין מגע ליכא שיעורא לו] בכזית אלא לרבי מאיר דאמר כל שסופו לטמא טומאה חמורה אין צריך ראויה לטומאה מהו שתטמא בכזית מאליה: **דמחתא על ארעא לא תיבעי לך.** דלא מיטמאה דהא אכתי לא הוגעה לסוף טומאה חמורה שמא לא תיכנס לבית הבליעה לעולם: **דנקט בפומיה לא תיבעי לך.** דאם היו אוכלים אחרים לתוך פיו מטמאתן דהא הגיעה לטומאה חמורה בהאי שיעורא. כי תיבעי לך כו': הכי

או דלמא בתר בהמה אזלינן. תימה אם הבהמה בפנים פשיטא דגברי טהורים כדמוכח כולה שמעתין ויש לומר דה"ק בתר בהמה דוקא אזלינן בתר רובא אבל בגברי לא: **או דלמא כיון דהדור הדור.** פי' בקונטרס דמבעיא ליה לענין טומאת בגדים של אלו שהוציאו וקשה אטו מחילות עזרה מקום לז] טהרה דכיון שנטמאו מי יטהרם ונראה לפרש דמבעיא ליה לענין הנוגע בפנים דדלמא כיון דיצאו בחוץ אע"ג דחזרו הנוגע בפנים טמא ומסיק דמיבעיא ליה כיון לח] דנקטי בבקולסי ומיירי בעומד טל] בחוץ ואוחז במקלות להוציאם לאחר שיחזרו מ] כדפירש בקונטרס. הג"ה: **פרים הנשרפים.** שיצאו הפרים והאנשים וחזרו הפרים וגברי מהו פשיטא מא] האנשים וגם בגדים שהיו עליהם טמאים ובחזרתן לא נטהרו אלא אם אנשים אחרים נכנסו בעזרה ויתעסקו מב] בהוצאתן או הראשונים לבשו בגדים אחרים מי הוו טמאים בעסק זה קודם שיצאו חוץ לעזרה מג] כיון שיצאו הפרים כבר חשוב כאילו מוציאים אותם מפתח עזרה ולחוץ. וקאמר מי מד] תלי מילתא בהוצאת הפר לבדו אע"פ שלא יצאו האנשים א"כ גבי סובלין אותן במוטות כיון שיצא הפר ולכך נטמאו הראשונים אם כן גם דגואי נטמאו. ותסברא שיהא תלוי ביציאת הפר לבדו והא בעינן ואחר יבא אל המחנה אלא פשיטא דבעיא מה] גם שיצאו האנשים עם הפרים ולכך דגואי לא מטמאי וגם בבעיא דילך אנשים אחרים שמעולם לא יצאו פשיטא דטהורין או גברי קמאי אם לבשו בגדים אחרים. אלא רבי אלעזר הכי בעי דנקטי בבקולסי שהפרים יצאו וחזרו מו] אנשים אחרים ועמדו חוץ לעזרה ומוציאין הפרים שבתוך העזרה במקלות מי אמרינן כיון שהפרים כבר יצאו והאנשים עומדים בחוץ חשוב כאילו מוציאין אותן מפתח עזרה ולחוץ וטמאין או חשוב כאילו לא יצאו הפרים מעולם לחוץ וטהורים אבל אם נכנסו בפנים גברי חדשים או הראשונים בבגדים חדשים כיון שמעולם אלו לא יצאו פשיטא דטהורים אע"פ שיצאו כבר הפרים. מה מז] שבפנים אינו מבואר וזה עיקר. ברוך ד"ך: **מחוסר יציאה כמחוסר מעשה דמי או לא.** וא"ת אי מטמאו בפנים אם כן יטמאו את האימורים ויש לומר דמחוסר חתיכה פשיטא דהוי כמחוסר מעשה ולא מח] תטמאו בשעת פרישתן דמיירי בניתזין בעל מט] כרחו

מסורת הש"ס

א) ירוש' יומא פ"ו ה"ו, ב) לעיל קד: וש"נ, ג) תוספ' פרה ספ"ז [וע"ע תוספ' יומא פ"ג] הי"א, וכעי"ז פרה פ"ח מ"ג ועי' לעיל פג., ד) [ע' תו' ב"ק עז. ד"ה פרה], ה) חולין קכא. כריתות כא. נדה נא., ו) ירוש' שם, חגיגה פ"ג ה"ב, ז) שייך לעמ' הקודם ח) [בב"ר ס"פ נח] פ' ל"ח יט

הגהות הב"ח

(א) גמ' הנך דאיכא גואי נמי ליטמא אמר רבא הא בעינא: (ב) שם שעיר המשתלח נמי אי לית להו פרה ופרים מנלן כצ"ל ותיבת אפי' נמחק: (ג) רש"י ד"ה או דלמא וכו' שדינן לה ולאו רובא כצ"ל ותיבת ואע"ג נמחק: (ד) בא"ד אפילו הכי. נ"ב זהו פסק הלכה של רש"י: (ה) ד"ה בקולסי וכו' דוגמתו בירושלמי תרח: (ו) ד"ה השורף וכו' ופר העדה גמרי כצ"ל ותיבות ופר י"ה נמחק:

גליון הש"ס

גמ' צריכין הכשר טומאה. עיין בב"ק דף עז ע"א תוס' ד"ה פרה:

שינויי נוסחאות

א] או דלמא בתר (*ש"מ): ב] הראב"ד בפ"ה מהל' פרה ה"ה כתב דלשיטת הרמב"ם [וכ"ה לפי' התוס' כאן] צ"ל מטמו. כיון דהאיבעיא היא על הפרים אם מטמאים (עפ"י רש"ש): ג] יש כאן קצת שינויים מלשון המשנה דלעיל. ובש"מ תיקן עפ"י נוסח המשנה וכ"ה בכתה"י: ד] בכי"ל ואחרי כן יבא. וכן נכון, דקאי אשורף פר ושעיר של יוה"כ (ויקרא טז, כח). ואילו קרא דאחר יבא וגו' (ויקרא יד, ח) קאי אמצורע: ה] נ"א ת"ר השורף פרה ופרים והמשלח את השעיר מטמאין בגדים כו' (כתה"י, ב"ש, ח"נ). וכ"ה בתוספתא דפרה, וכן העתיקו התוס' ב"ק עז ע"א והר"ש בפרה פ"ח מ"ז, וכן משמע מרש"י, וכעי"ז בש"מ: ו] מטמא אוכלין ומשקין מפני שהוא חי וכל שהוא חי אינו מטמא כו' (כתה"י, וכעי"ז בתוספתא ובש"מ): ז] בכי"ל נוסף היינו טעמיה: ח] זרוע אשר יזרע כי זרעים מה זרעים וכו' (*ב"ש). ובחולין כל הענין בשינוי קצת: ט] צ"ל צריכין בלי וא"ו. וכן ברש"י (*ש"מ): י] יצתה נבלת כו' עד ואין צריכה הכשר לא גרסינן (ב"ש, ח"נ ועיי"ש). ועי' יד דוד: יא] צ"ל אין (צ"ק): יב] התוס' בב"ק גרסי אין צריכין (רש"ש). ועי' בליקוטים. ועי' ח"נ ויד דוד: יג] נ"א בר ממל (*ש"מ): יד] שתטמא (*ש"מ): טו] ס"א לחוץ ובעי לשורפו בפנים הס"ד והשאר ליתא (ב"ש ומ"כ). ועי' בעמ' הקודם בש"נ אות כח: טז] בגדים יוציא אל מחוץ למחנה בעינן (כי"י). והס"ד ומה"ד האי מיעוטא דאבר. שיצא לחוץ הס"ד (כי"י, ש"מ, ומ"כ). [ובצ"ק ל"ג התיבות שבסוגריים]: יז] הפר שבחוץ יצא רוב כצ"ל (*שמכ"י, צ"ק): יח] צ"ל ליה (כי"פ): יט] צ"ל לא שבקינן (כתה"י ודפו"י): כ] עי' ח"נ ופ"מ שכתבו דמכאן הוא הגה"ה, דהא רש"י מפרש לה לענין טומאת בגדים. אבל ראה לעיל אות טו דיש בזה ב' נוסחאות בשיטת רש"י. ועי' טה"ק: כא] בכי"פ נוסף ולא בגברי דכתיב: כב] כ' בליקוט הלכות, הנה רש"י על סוגיא זו ביאר בקיצור מאד וקשה להבינו, וגם לפי המסקנא לא פליגי רש"י ותוס' לדינא עכ"ל: כג] דהך ראיה דקמייתי כצ"ל (שמכ"י): כד] מילתא דבעינן ואחר יבא אל המחנה מכי נפק כו' כצ"ל (ב"ש): כה] להו לקמאי מוציאין כצ"ל (מ"כ, כי"ב וג'). וכן בכי"פ לקמאי: כו] שיצאו מתחילה חוץ (כתה"י, כי"ב וג'):

עין משפט נר מצוה

סא א מיי' פי"ט מהל' פסה"מ הלכה ג:

סב ב ג מיי' פ"ה מהלכות פרה אדומה הלכה ה:

סג ד מיי' שם הלכה ז ופ"ו מהלכות אבות הטומאה הלכה טו:

סד ה מיי' פ"ג שם הלכה ב:

סה ו מיי' שם הלכה ג:

סו ז עי' בכ"מ בפ"ה מהלכות פרה הלכה ז:

תורה אור השלם

1. וְהַשֹּׂרֵף אֹתָם יְכַבֵּס בְּגָדָיו וְרָחַץ אֶת בְּשָׂרוֹ בַּמָּיִם וְאַחֲרֵי כֵן יָבוֹא אֶל הַמַּחֲנֶה: ויקרא טז, כח

ובתורה אור ציין ויקרא יד.

2. וְכִי יִפֹּל מִנִּבְלָתָם עַל כָּל זֶרַע זֵרוּעַ אֲשֶׁר יִזָּרֵעַ טָהוֹר הוּא: ויקרא יא, לז

מוסף רש"י

מה זרעים שאין סופן ליטמא טומאה חמורה. זרעים אין נעשין אב הטומאה עולמית ואפילו נגעו במת שהוא אבי אבות, ואין נעשין אב לטמא אדם וכלים, דמהיכא נפקא דנוגע במת מטמא אדם מהאי קרא דכתיב (במדבר יט) וכל אשר יגע בו הטמא יטמא והנפש הנוגעת באותו טמא תטמא עד הערב, וכי כתיב האי קרא בדבר שיש לו טהרה בהזאה וטבילה כתיב, דכתיב לעיל מיניה והזה הטהור על הטמא וגו' ובההוא טמא קאי והנפש הנוגעת, יצאו אוכלין ומשקין וכלי חרס, הואיל ואין להם טהרה במקוה אין נעשין אב הטומאה: **יצתה נבלת עוף טהור שסופה ליטמא טומאה חמורה.** אדם ובגדים אם יאכלנה, הלכך אינה צריכה הכשר (חולין קכא. קכא:) **אין צריכה הכשר.** לא שום הכשר ירידת טומאה, לא הכשר מים ולא הכשר שרץ, אלא מאליה בלא שום נגיעה (נדה נ:):

שיטה מקובצת

בשלמא לר' מאיר כדתנא דבי רבי ישמעאל כו'. עי' תוס' ב"ק דף ע"ז ע"א:

ליקוטים

השיך לעמ' זה ד' בעמ' קודם מטמאין אלא העוסקין בהן הלכך צריכין הכשר טומאה ממקום אחר כלומר שיגע בהן שרץ, הלכך פרה ופרים מקבלין טומאה מפני שהן מתים, אבל שעיר המשתלח אינו מקבל טומאה מפני שהוא חי (חי' הר"ן שבועות יא ע"ב בקילור): צריכין הכשר טומאה ממקום אחר. כלומר בעינן שיהיו ראויים לקבל טומאה ממקום אחר ואם היו ראויים לכך מטמאין הם מעצמן כאילו קבלוה ממקום אחר ונפקא מינה דבעו הכשר מים שיהיו ראויים לקבל טומאה הילכך פרה ופרים שהם אוכלין וראוים לקבל טומאה מטמאין מעצמן אבל שעיר המשתלח שהוא חי ואינו ראוי לקבל טומאה אף מעצמו אינו מטמא ולעולם פרה ופרים מטמאין מעצמן. בין ותדע. עוד יש לפרש להאי מימרא הכי לעולם רבנן לית להו דרבי ישמעאל דסבירא להו דבעינן שיקבלו טומאה ממקום אחר ופרה ופרים נמי על ידי קבלת טומאה הילכך פרה ופרים דבני קבולי טומאה נינהו מקבלי טומאה ויהבי לה אבל שעיר שהוא חי לא מקבל טומאה ולא יהיב לה ולדעת הנך רבנן נבלת עוף טהור נמי לא מטמאה עד דמקבל טומאה ממקום אחר. והאי פירושא ניחא טפי לההוא סוגיא דזבחים מיהו בהאי סוגיא והאי פירושא ליכא פלוגתא בין פרה ופרים לנבלת עוף טהור וסוגיין נמי בכולא תלמודא כרבי ישמעאל דלא בעינן לא הכשר מים ולא הכשר שרץ (ראב"ד פ"ג מאה"ט ה"ג):

כז] דוגמתו באגדה בצלמי (כתה"י וש"מ): כח] נ"ל מפר (*ב"ש, כי"ב וג'). ור' הג' הב"ח [ולכדבריו הגיהו גם בש"מ וח"נ ורש"ש ועי' דק"ס]: כט] נ"ל ובפר (*ב"ש): ל] בכתה"י ודפו"י הכשר ראיית טומאה. וגי' ב"ש וכי"ג הכשר דהיינו ראיות טומאה: לא] בכתה"י וש"מ דלא חזו לאיטמויי [בכי"פ לטמא]. וגי' נ"ק ואע"ג דלא מטמאו: לב] שיטמא (כתה"י): לג] לטומאה בעלמא מיהא בעינן (כי"פ): לד] שתטמא. במגע לר"מ (כי"פ): לה] נ"ל לו (צ"ק). וגי' ב"ש וכזית אין לו: לו] שיעורא דלית בה טומאה חמורה במגע אלא לר"מ כו' (כי"פ). נ"א מגליון ספר ישן שיעורא אלא בכביצה לענין טומאת אוכלין דעלמא אלא לר"מ כו' (ב"ש, מ"כ, וכעי"ז בח"נ): לז] נ"ל מקוה (הגרי"ב, ד"ו): לח] נ"ל כגון (צ"ק, ד"ו): טל] בעומדין בחוץ ואוחזין (באה"מ): מ] נ"ל שחזרו (צ"ק, כי"ב): מא] דפשיטא דהאנשים וגם הבגדים כל"ל (כי"ג): מב] ונתעסקו (כי"ג): מג] דאפשר כיון (כן העתיק בלקוטי הלכות): מד] נ"ל אי תליא (כי"ב וג'): מה] נ"ל דבעינן (צ"ק, דפו"י): מו] וחזרו ובאו אנשים כל"ל (צ"ק, ד"ו): מז] ומה שפירשתי דמיבעיא ליה לענין הנוגע בפנים אינו מבואר וזה עיקר כל"ל (צ"ק עיי"ש). וע' בה"ז ופ"מ וח"נ: מח] ולא מטמאו עד שיחתכו, ובשעת פרישתן לא מטמאו דמיירי כו' כל"ל (ב"ש): מט] נ"ל בכל כוחו (בה"ז, צ"ק, ח"נ):